III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 22/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda la denegación de la prórroga de vigencia del informe de impacto ambiental enunciado en la Resolución de 18/11/2021, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: Parque eólico Cabeza Gorda (expediente PRO-TO-21-2835), situado en el término municipal de Camuñas (Toledo), cuya promotora es GEA Inversiones Eólicas, SL. [2026/7945]

Antecedentes de hecho

Con fecha 29 de noviembre de 2021, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 229, la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula Informe de Impacto Ambiental del proyecto: Parque Eólico Cabeza Gorda (expediente PRO-TO-21-2835), cuya promotora es Gea Inversiones Eólicas, S.L.

A este respecto, según la documentación técnica que integra el proyecto evaluado, el parque eólico y sus infraestructuras de evacuación asociadas (Línea Subterránea de Media Tensión) se ubican en el término municipal de Camuñas (Toledo), Polígono 14, Parcela 637.

Procedimiento realizado

Con fecha 2 de septiembre de 2025, tiene entrada en esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, solicitud presentada por Gea Inversiones Eólicas, S.L., para solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental (PRO-TO-21-2835) a tenor del artículo 48.1 y de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. La fecha en la que se realiza esta solicitud es anterior a la fecha de finalización del plazo de vigencia del informe de impacto ambiental, 29 de noviembre de 2025.

Con fecha 13 de noviembre de 2025, se procede a solicitar informe a las Administraciones públicas afectadas por razón de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 48.4 de la Ley 2/2020 anteriormente mencionada. Estos organismos e instituciones consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

Dentro de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo:

- Servicio de Medio Natural. Sección de Conservación. *
- Servicio de Industria y Energía.
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de la Demarcación de Madridejos. *
- Servicio de Industria y Energía.

Otros organismos y entidades:
- Ayuntamiento de Camuñas.
- Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras. *
- Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Confederación Hidrográfica del Guadiana. *
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura. Arqueología y Patrimonio. *
- Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales.
- Acmaden-Ecologistas en Acción.
- WWF-España.
- Ardeidas.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Toledo Aire Limpio.

Concluido el plazo de consultas previas, analizada la documentación tramitada y examinados los informes emitidos por los diferentes organismos consultados, consta en el expediente informe del Servicio de Medio Natural de Toledo que constituye el elemento determinante y sustancial que define y fundamenta la orientación denegatoria de la presente resolución, al haberse verificado la alteración de las circunstancias ambientales esenciales que sirvieron de base para la formulación del Informe de Impacto Ambiental original emitido mediante la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto denominado Parque Eólico Cabeza Gorda (PRO-TO-21-2835).

A continuación, se indican los detalles de los informes de interés que han servido de base para la presente Resolución:

- El informe del Servicio de Medio Natural de Toledo de fecha (Ref. 18167/bab), en el que se concluye que las características del entorno del proyecto han cambiado debiendo valorarse el impacto sobre la nueva realidad ambiental. En él se expone que con los nuevos datos disponibles se ha producido una modificación de los elementos ambientales esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental simplificada en 2021, motivada principalmente por:
• Afección a especie amenazada en Peligro de Extinción (Águila imperial ibérica, Aquila adalberti): Constancia de la localización de un nuevo nido activo de águila imperial ibérica en el entorno próximo al aerogenerador planteado (a 4 kilómetros de distancia aproximadamente), constituyendo dicha zona un área potencial de alimentación y/o campeo para la pareja territorial asentada.
• Modificación de la realidad ambiental del entorno: Alteración significativa de las circunstancias en el paraje “Los Yesos”, acreditándose la presencia continuada e interacción con la zona de diversas especies de avifauna protegida catalogadas en Castilla-La Mancha (entre las que destacan milano real, búho real, busardo ratonero, sisón común, avutarda común y otras aves rapaces y esteparias).
- El informe de la Unidad de Agentes Medioambientales de fecha 12 de noviembre de 2025 (Agente NIP: 10294), en el que se confirma la presencia de cubierta vegetal de tomillar sobre suelos yesosos y la presencia de avifauna amenazada catalogada (águila imperial ibérica, milano real, búho real, busardo ratonero, sisón, avutarda y otras rapaces y esteparias) en la zona de implantación y su entorno.

Fundamentos de derecho

De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la regulación de la vigencia de las declaraciones e informes de impacto ambiental se aplica a todos aquellos publicados con posterioridad a su entrada en vigor.

El artículo 54.4 de la citada Ley 2/2020 establece que el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro (4) años desde su publicación.

El artículo 55.1 de la norma contempla que el promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental antes de la expiración de dicho plazo. No obstante, con arreglo al artículo 55.2, la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental únicamente podrá acordarse en el supuesto de que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental simplificada. Por consiguiente, la constatación de alteraciones o cambios sustanciales en dichos elementos ambientales excluye legalmente la posibilidad de prorrogar la vigencia, imponiendo la denegación de la solicitud.

En el presente expediente (PRO-TO-21-2835), habiéndose acreditado en la instrucción que las características del entorno han cambiado respecto a la evaluación original de 2021 (destacando la constancia de un nuevo nido activo de águila imperial ibérica a aproximadamente 4 km en área potencial de campeo), se incumplen las condiciones legales habilitantes fijadas en la normativa de aplicación. Dado que el artículo 55.2 de la Ley 2/2020 exige para conceder la prórroga que no se hayan producido cambios en los elementos esenciales, dicha constatación de cambio ambiental es la condición jurídica que justifica la denegación, por lo que esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,

Resuelve

Denegar la prórroga de la vigencia del Informe de Impacto Ambiental enunciado en la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula Informe de Impacto Ambiental del proyecto denominado Parque Eólico Cabeza Gorda (PRO-TO-21-2835), situado en el término municipal de Camuñas (Toledo), cuya promotora es Gea Inversiones Eólicas, S.L., publicada en el D.O.C.M. Nº 229 el 29 de noviembre de 2021.

Esta resolución no será objeto de recurso, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Toledo, 22 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA